

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 815/2545 การทำเรือแห่งประเทศไทย โจทก์
บริษัท ยูนิไทย ชิปปาร์ด แอนด์ เอนจิ จำเลย
เนียร์ริง จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 383

เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ในที่ดินของโจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 ยังมิได้ติดตั้งอุ้งลอยในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามสัญญา จำเลยที่ 1 จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิริบเงินจากหลักประกันตามสัญญาได้ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ด้วย แต่หลักประกันตามหนังสือสัญญาค้ำประกันของจำเลยที่ 2 ที่นำมามอบแก่โจทก์เป็นการวางไว้ล่วงหน้าเพื่อความเสียหายในกรณีที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญา เข้าลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ถ้าสูงเกินส่วน ศาลลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 บรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2533 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าพื้นที่ในที่ดินของโจทก์ เนื้อที่ 312 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา เพื่อดำเนินการโครงการอุ้งเรือแหลมฉบังมีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา ซึ่งมีข้อตกลงในข้อ 2.3 ว่าภายใน 2 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาจำเลยที่ 1 ต้องจัดให้มีโรงงานและ

สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการซ่อมเรือเดินทะเล โดยซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำ (Under Water Line) จำเลยที่ 1 นำหลักประกันเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันของ จำเลยที่ 2 เลขที่ พพ.121/2533 ในวงเงิน 10,000,000 บาท มามอบให้แก่โจทก์เพื่อ เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว สัญญาค้ำประกันดังกล่าวมีอายุประกัน ถึงวันที่จำเลยที่ 1 พันความรับผิดชอบตามสัญญาโจทก์จะคืนให้เมื่อจำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว หากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา 2 ปี โจทก์จะริบเงินจากหลักประกัน หากโจทก์เห็นว่าจำเลยที่ 1 ไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือใช้เวลาเกินกำหนด โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ ทันที หลังจากครบกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาเช่าแล้ว ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม 2535 จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือถึงโจทก์ขอรับหนังสือสัญญาค้ำประกันคืน โดยแจ้งโจทก์ว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้ว คือการจัดให้มีโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการซ่อมเรือเดินทะเลโดยซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำตาม แผนการดำเนินงานระยะที่ 1 ซึ่งรวมถึงการติดตั้งอุ้งลอยด้วยแล้ว เมื่อโจทก์รับ หนังสือดังกล่าวโจทก์ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการทำงานของจำเลยที่ 1 ว่า ปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ คณะทำงานของโจทก์ดังกล่าวพิจารณาและ ตรวจสอบแล้วพบว่าจำเลยที่ 1 จัดหาอุ้งลอยตามสัญญาแล้วแต่จำเลยที่ 1 ยังมิได้ ทำการติดตั้งอุ้งลอยในพื้นที่ที่สามารถให้อุ้งลอยจมลงในบริเวณที่กำหนดในแบบแปลน และยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการซ่อมเรือเดินทะเล เป็นต้นว่าหลักยึด อุ้งลอยและบ่อที่มีความลึกที่อุ้งลอยต้องจมเพื่อให้สามารถซ่อมเรือใต้แนวน้ำได้ ถือว่า จำเลยที่ 1 มิได้ดำเนินการติดตั้งอุ้งลอยและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการซ่อม เรือเดินทะเลโดยซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาของสัญญา โจทก์จึงใช้สิทธิริบเงินจากหลักประกันตามสัญญา จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบชำระเงิน ประกันจำนวน 10,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนถึงวัน ฟ้องเป็นเงิน 1,125,000 บาท ให้แก่โจทก์ และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันต้อง

ร่วมรับผิดชอบการเงินจำนวนดังกล่าวที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระแก่โจทก์ด้วยโจทก์มีหนังสือทวงถามไปยังจำเลยทั้งสองแล้วจำเลยทั้งสองไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 11,125,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 10,000,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า การจัดให้มีบ่อเพื่อให้ؤلอยจมลงได้ก็ดีหลักยึดؤلอยก็ดี มิได้เป็นสิ่งที่จำเลยที่ 1 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในแผนงานระยะที่ 1 เพราะเจตนาในสัญญาได้กำหนดให้จำเลยที่ 1 จัดให้มีโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้บริการซ่อมเรือเดินทะเลโดยซ่อมทำตัวเรือได้แนวน้ำได้ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งในสัญญาเช่ามิได้บังคับว่าการให้บริการซ่อมทำตัวเรือเดินทะเลได้แนวน้ำนั้นจะต้องซ่อมด้วยวิธีใด และจะต้องซ่อม ณ ที่ใด ข้อกล่าวอ้างของโจทก์ เป็นการฝ่าฝืนเจตนาของสัญญาขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ตามสัญญาเช่าข้อ 2.3 โจทก์ประสงค์จะให้จำเลยที่ 1 มีความสามารถดำเนินการให้บริการซ่อมทำตัวเรือได้แนวน้ำได้ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น ข้อสัญญามิได้ระบุไว้ชัดแจ้งว่าผู้เช่าต้องดำเนินการดังกล่าวอย่างถาวรภายในสถานที่เช่า จำเลยที่ 1 สามารถซ่อมทำตัวเรือได้แนวน้ำได้ภายใน 2 ปี แม้จะมีได้ทำการซ่อมในบริเวณสถานที่เช่า การที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในกำหนดเวลาจึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยทั้งสองไม่ได้เถียงกันรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2533 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการอุ้มน้ำแหลมฉบัง ณ บริเวณแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 312 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา มีกำหนดเวลา 30 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยที่ 1 นำหนังสือสัญญาค้ำประกันของจำเลยที่ 2 มามอบให้แก่โจทก์เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยหากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญาโจทก์จะริบเงินประกันทั้งหมดมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการอุ้มน้ำแหลมฉบังตามสัญญาและแผนการดำเนินงานแนบท้ายสัญญาเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 โดยไม่ได้ติดตั้งอุ้มน้ำหรือไม่ โจทก์นำสืบว่า จำเลยที่ 1 ได้ดำเนินการตามแผนงานในสัญญาในกรณีอื่นหมดแล้ว แต่ยังมีได้ดำเนินการตามแผนงานเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข จ.2 ข้อ 4 เพียงข้อเดียว คือการจัดหาและติดตั้งอุ้มน้ำ สำหรับการติดตั้งอุ้มน้ำให้ใช้ดำเนินการได้นั้นจะต้องมีการขุดพื้นที่ให้เป็นบ่อที่มีความลึกจนสามารถให้อุ้มน้ำจมลงไปได้ เมื่อทำให้อุ้มน้ำจมลงแล้วจึงนำเรือเข้าไปในอุ้มน้ำจากนั้นก็สูบน้ำออกจากอุ้มน้ำเพื่อให้อุ้มน้ำขึ้นเพื่อยกเรือขึ้นมาทำการซ่อม เมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็ทำให้อุ้มน้ำจมลงเพื่อปล่อยเรือลงน้ำ โดยจะต้องมีตอม่อและเสายึดอุ้มน้ำไม่ให้เคลื่อนที่ในการขึ้นลงด้วย จำเลยที่ 1 จัดหาอุ้มน้ำมาพร้อมแล้ว แต่ยังมีได้ดำเนินการติดตั้งตามวิธีดังกล่าวภายในพื้นที่ที่กำหนดและภายในระยะเวลาตามสัญญาในข้อนี้จำเลยที่ 1 นำสืบว่าไม่มีข้อบังคับในสัญญาให้จำเลยที่ 1 ต้องดำเนินการสร้างอุ้มน้ำ จำเลยที่ 1 สามารถซ่อมทำเรือได้แนวน้ำจำนวน 2 ลำ โดยไม่ต้องใช้อุ้มน้ำแต่อย่างใด เห็นว่า แม้ตามสัญญาเช่า ข้อ 2.3 จะระบุเพียงว่า "ผู้เช่าจะต้องจัดให้มีโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการซ่อมเรือเดินทะเล โดยซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำ(Under Water Line) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันลงนามใน

สัญญา"ก็ตาม แต่ก็มีเอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับที่ 1 กำหนดแผนการดำเนินงาน โครงการอุ้เรือแหลมฉบังเอกสารหมายเลข 2 ในข้อ 4 ว่า จะต้องมีการจัดหาและติดตั้ง อุ้ลอย และฉบับที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 6 เป็นแผนผังแสดงพื้นที่บริเวณที่ให้เช่า เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 1 ข้อ 11 ให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาที่จำเลยที่ 1 ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ส่วนที่จำเลยที่ 1 อ้าง ว่าสามารถซ่อมทำเรือได้แนวน้ำโดยมิต้องใช้อุ้ลอยนั้นก็เพียงเป็นข้อแสดงให้เห็น ว่าการซ่อมทำเรือได้แนวน้ำสามารถทำได้หลายวิธีซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการติดตั้ง อุ้ลอยตามสัญญา โดยเฉพาะพยานจำเลยที่ 1 คือ นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์ กรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 กับนายโกวิทย์ กุวานนท์ อดีตกรรมการบริหารบริษัท จำเลยที่ 1 ต่างเบิกความทำนองเดียวกันยอมรับว่า สาเหตุที่ไม่ได้นำอุ้ลอยมาติดตั้ง ยังพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลนท้ายสัญญาก็เพราะพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการ พัฒนาที่ดินเนื่องจากเป็นดินทรายต้องนำดินมาถม การทำพิธีเปิดอุ้ลอยจึงได้กระทำ ในพื้นที่อีกด้านหนึ่งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2535 ต่อมาอีกประมาณ 6 เดือน จำเลยที่ 1 จึงได้ลากอุ้ลอยไปจอดไว้ยังพื้นที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาอันเป็นที่จอดถาวร คำ พยานของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นการเชื่อมกับทางนำสืบของโจทก์ ประการสำคัญ เป็นข้อที่แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 1 ทราบดีว่าการติดตั้งอุ้ลอยเพื่อให้ใช้ดำเนินการ ได้นั้นจะต้องกระทำอย่างไรและจุดที่กำหนดให้ติดตั้งอุ้ลอยตามสัญญาอยู่ตรงที่ใด พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักให้รับฟังข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาเช่าแล้ว คือวันที่ 18 ธันวาคม 2535 จำเลยที่ 1 ยังมิได้ติดตั้งอุ้ลอยในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามสัญญา จำเลยที่ 1 จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิ ริบเงินจากหลักประกันตามสัญญาได้ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมกับ จำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ด้วย อย่างไรก็ตามหลักประกันตามหนังสือสัญญาค้ำ ประกันเอกสารหมายเลข 25 ของจำเลยที่ 2 ที่นำมามอบให้แก่โจทก์เป็นการวางไว้ ล่วงหน้าเพื่อความเสียหายในกรณีที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญา เข้าลักษณะเป็นเบี้ยปรับ

ดังนั้น ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วนศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383 วรรคหนึ่ง ในข้อนี้ ได้ความว่า หลังจากพ้นกำหนดตามสัญญาเช่าจำเลยที่ 1 ย้ายอยู่ล่อยไปติดตั้งในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามสัญญาแล้ว ซึ่งเป็นเวลาต่อมาประมาณ 6 เดือน และอยู่ล่อยก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งโจทก์มิได้นำสืบในเรื่องความเสียหายให้ชัดแจ้งว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง จึงเห็นว่าเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ตามสัญญาเป็นจำนวนถึง 10,000,000 บาท นั้นสูงเกินส่วน เห็นสมควรกำหนดให้เพียง 2,000,000บาท ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษากลับว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,000,000บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(สุเมธ ตังคจิวงกูร-ชวลิต ยอดเณร-ประเสริฐ เขียนนิลศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>